

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/76

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – אי-כשירות של נאשם להרכיב את הממשלה)

הוספת סעיף 7א¹ .1 בחוק-יסוד : הממשלה¹ (להלן – חוק היסוד) אחרי סעיף 7 יבוא :

”אי-כשירות של 7א. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 5(ב) ו-6, וסעיף נאשם להרכיב את 6 לחוק-יסוד : הכנסת, חבר הכנסת שבמועד הקובע הממשלה תלוי ועומד נגדו כתב אישום בשל עבירה שהעונש הקבוע לה בחוק הוא שלוש שנות מאסר או יותר –

(1) לא יטיל עליו נשיא המדינה את התפקיד להרכיב ממשלה לפי סעיפים 7, 9, 10 או 29 ;

(2) לא ייכלל בהצעה להבעת אמון בממשלה חדשה לפי סעיף 28 כראש הממשלה בממשלה זו ;

(3) לא יושבע כראש הממשלה החלופי לפי סעיף 13א ;

אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לפי האמור בכתב האישום, כי אין עם העבירה, בנסיבות העניין, משום קלון ; לעניין סעיף זה :

(1) אין נפקא מינא אם כתב האישום הוגש לפני תחילת כהונת הנאשם כנבחר ציבור או אחריה, אם העבירה נעברה בזמן שכהן כנבחר ציבור או לפני שהחל לכהן כנבחר ציבור ;

¹ ס”ח התשס”א, עמ’ 158.

(2) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
ידון בשאלה האם מדובר בעבירה שיש עימה
קלון על פי עובדות כתב האישום ולא יידרש
לחומר הראיות בבסיסו.

(ב) בסעיף זה, "המועד הקובע" –

(1) לעניין הטלת התפקיד לפי סעיפים 7,
9 או 10 בקשר לכינון ממשלה בשל
התקיימות בחירות לכנסת – היום ה-45
לפני היום הראשון להגשת רשימות
המועמדים לכנסת בבחירות האחרונות
שהתקיימו לפני מועד הטלת התפקיד;

(2) לעניין הטלת התפקיד לפי סעיפים 7,
9 או 10 בשל היווצרות עילה לכינון ממשלה,
שאינה בחירות לכנסת – בעת הטלת
התפקיד;

(3) לעניין סעיף 28 – בעת הגשת ההצעה
להביע אי אמון בממשלה;

(4) לעניין סעיף 29 – בעת הטלת
התפקיד;

(5) לעניין השבעה כראש הממשלה
החלופי לפי סעיף 13א – במועד האמור
בפסקה (1) בקשר לכינון ממשלה בשל
התקיימות בחירות לכנסת או במועד כינון
הממשלה שבה הוא עתיד להיות מושבע
כראש הממשלה החלופי בקשר לכינון
ממשלה בשל היווצרות עילה אחרת."

2. הוראת סעיף 7א לחוק-יסוד : הממשלה כנוסחו בחוק-יסוד זה לא תחול בקשר
לכינון ממשלה בכנסת ה-24; לעניין הסעיף האמור, "כתב אישום" – לרבות
כתב אישום שהוגש לפני כניסת חוק-יסוד זה לתוקפו.

תחולה

דברי הסבר

כיום, החוק מאפשר לראש ממשלה מכהן להמשיך בתפקידו גם כאשר מוגש נגדו כתב אישום חמור;

תופעה זו לא ראוייה מבחינה ציבורית ומוסרית, ועל כן יש לתקן את הנורמה המשפטית כך שתבהיר בצורה חד-משמעית כי אל לו לחבר כנסת שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות מסוג פשע לכהן ולהרכיב ממשלה. לפיכך, מוצע לתקן את חוק-יסוד: הממשלה, כך שנשיא המדינה לא יטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות מסוג פשע. הצעת חוק זו זהה במהותה לתזכיר חוק-היסוד שהוצע לאחרונה בעניין זה על ידי שר המשפטים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי אבידר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3596/24) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4040/24). הצעת החוק זהה לפ/4040/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)